

3-16-5/2-10-39/24
20.02.2024

Respublikanın notariat ofislərinə

Məlum olduğu kimi, 01.02.2024-cü il tarixdə "Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın ləqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında" və "Hədəfli maliyyə sanksiyaları haqqında" qanunlarının icrası ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə" Qanun qüvvəyə minmişdir.

Həmin Qanunla "Notariat haqqında" Qanuna aşağıdakı dəyişikliklər edilmişdir:

- 40-cı maddə üzrə:

Üçüncü hissəsi aşağıdakı redaksiyada verilmişdir:

"Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın ləqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən müştəri uyğunluğu tədbirlərinin tətbiqi mümkün deyilsə, hər hansı əməliyyat həyata keçirilməməli, işgüzar münasibətlər yaradılmamalı, habelə işgüzar münasibətlərə xitam verilməli və bu barədə maliyyə monitorinqi orqanına məlumat verilməlidir.";

Aşağıdakı məzmununda dördüncü hissə əlavə edilmişdir:

"Notariuslar "Hədəfli maliyyə sanksiyaları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 4.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan aktivləri beynəlxalq və ölkədaxili siyahılar hədəfli maliyyə sanksiyalarına dair internet informasiya ehtiyatında dərc edildiyi vaxtdan təxirəsalınmadan və həmin maddədə göstərilən şəxslərə xəbərdarlıq etmədən dondurmali və dərhal bu barədə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqana (quruma), habelə maliyyə monitorinqi orqanına həmin internet informasiya ehtiyatı vasitəsilə məlumat verməlidirlər."

***Qeyd:** bu hissədə "müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti həyata keçirir, "orqan (qurum)" dedikdə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti nəzərdə tutulur.*

- 42-1-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilmişdir:

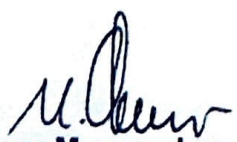
Maddə 42-1. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın ləqallaşdırılmasının və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması

Notariuslar "Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın ləqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında" və "Hədəfli maliyyə sanksiyaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada monitorinq olunmalı əməliyyatlara dair, həmçinin hədəfli maliyyə sanksiyalarının tətbiqi ilə əlaqədar məlumat və sənədlərin təqdim edilməsi ilə bağlı tələblərə riayət etməli, bu sahədə Azərbaycan Respublikasının normativ hüquqi və normativ xarakterli aktları ilə nəzərdə tutulmuş digər tədbirləri həyata keçirməlidirlər."

Göstərilənlərə əsasən "Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın ləqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında" və "Hədəfli maliyyə sanksiyaları haqqında" qanunların tələblərinə, habelə onların tətbiqi ilə bağlı Baş idarə tərəfindən 18.12.2023-cü il tarixdə göndərilmiş Metodiki tövsiyəyə ciddi riayət edilməsi bir daha tapşırılır.

Məsələ nəzarətdə saxlanılır.

**Ədliyyə sahəsində xidmətlər
baş idarəsinin rəisi
III dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri**


İlqar Məmmədov